

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5089/2541

บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด
นาย บุญ ช่วย สุข เขียว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880, มาตรา 889

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1 (ก), มาตรา 245

สัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตของ ส. เป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหนึ่งเพราะอาศัยความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่ง การใช้เงินตามความหมายในมาตรา 889 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้ให้สิทธิผู้รับประกันภัยที่จะเข้ารับช่วงสิทธิแทนกันได้เหมือนอย่างการประกันวินาศภัย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องไล่เบี้ยเอาค่าเสียหายในส่วนนี้ที่โจทก์จ่ายไปจำนวน 100,000 บาท ส่วน ค่าเสียหายเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยกรณีบาดเจ็บของ ก. และค่ารักษาพยาบาลก่อนตายของ ส. ที่โจทก์จ่ายไปรายละเอียด 50,000 บาท เป็นการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์ตกลง ค้ำครองหาใช่เป็นการประกันชีวิตไม่ถือเป็นค่าเสียหายที่ ก. และ ส. ได้รับจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 3 เมื่อโจทก์จ่ายให้แก่ ก. และ ส. แล้วจึงเข้ารับช่วงสิทธิจาก ก. และ ส. มาฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสามได้ เมื่อหน้าที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ คำพิพากษานี้จึงมีผลไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 180,300 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 380,300 บาท แก่โจทก์จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยขอให้ชำระเงิน

ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาจึงมีเพียง 200,000 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเพียง 5,000 บาท การที่จำเลยที่ 3 เสียค่าขึ้นศาลจากทุนทรัพย์ 429,617.51 บาท เป็นเงิน 10,640 บาท จึงไม่ถูกต้องต้องคืนค่าขึ้นศาล ส่วนที่เสียเกินมาแก่จำเลยที่ 3

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 423,982 บาท พร้อมดอกเบี้ย 20,710.95 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 423,982 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 3 ในขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้าง หรือตามคำสั่งของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาเลิกงานแล้วจำเลยที่ 3 ไม่ได้ใช้จางวานให้จำเลยที่ 1 กระทำไปในการที่จ้าง และจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ประเภทค้าจุนจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนจำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 180,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 380,300 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นเงิน 280,300 บาท กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 380,300 บาท และ 280,330 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ข-0293 นนทบุรี ไว้จากนายกัมปนาท จันทรามนัสพงษ์ ส่วนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 87-9483 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 3 ซึ่งขับขี่โดยจำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 3 ได้นำไปประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2534 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 87-9483 กรุงเทพมหานคร ในทางที่จ้างไปตามถนนรัตนธิเบศร์จากสี่แยกไทรมาไปทางสะพานนั่งเกล้าด้วยความเร็วสูงและประมาท เป็นเหตุให้รถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนเข้ามาในช่องเดินรถสวนพุ่งเข้าชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ข-0293 นนทบุรี ได้รับความเสียหายทั้งคัน และนางสาวสุนทรีชื่นสุข ผู้ขับถึงแก่ความตาย นายกัมปนาท จันทรามนัสพงษ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มตามจำนวนเงินที่คุ้มครองเป็นเงิน 240,000 บาท และขายซากรถได้ในราคา 60,000 บาท ทำให้โจทก์เสียหาย 180,000 บาท และค่าจ้างยกรถเป็นเงิน 300 บาท กับจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่นางสาวสุนทรีตายเป็นเงิน 150,000 บาท และนายกัมปนาทได้รับบาดเจ็บ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามกรรมธรรม์ประกันภัยแล้ว คดีมีปัญหาข้อกฎหมายวินิจฉัยตามฎีกา

ของจำเลยที่ 3 เพียงประการเดียวว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับการตายของนางสาวสุนทรี และการได้รับบาดเจ็บของนายกำปนาทจากผู้ทำละเมิดได้หรือไม่ เห็นว่าสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตของนางสาวสุนทรีเป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหนึ่งเพราะอาศัยความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินตามความหมายในมาตรา 889 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้ให้สิทธิผู้รับประกันภัยที่จะเข้ารับช่วงสิทธิแทนกันได้เหมือนอย่างการประกันวินาศภัย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องไล่เบี้ยเอาค่าเสียหายในส่วนนี้ที่โจทก์จ่ายไปจำนวน 100,000 บาท ส่วนค่าเสียหายเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยกรณีบาดเจ็บของนายกำปนาท และค่ารักษาพยาบาลก่อนตายของนางสาวสุนทรีที่โจทก์จ่ายไปรายละเอียด 50,000 บาท เป็นการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์ตกลงคุ้มครอง หาใช่เป็นการประกันชีวิตไม่ ถือเป็นค่าเสียหายที่นายกำปนาทและนางสาวสุนทรีได้รับการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 3 เมื่อโจทก์จ่ายให้แก่นายกำปนาทและนางสาวสุนทรีแล้ว จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากนายกำปนาทและนางสาวสุนทรีมาฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสามได้ ฎีกาของจำเลยที่ 3 พังขึ้นบางส่วนและเห็นว่าหน้าที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นหน้าที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้คำพิพากษานี้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วย

อนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 180,300 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 380,300 บาท แก่โจทก์ จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยขอให้ชำระเงินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังนั้น ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาจึงมีเพียง 200,000 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเพียง 5,000 บาท การที่จำเลยที่ 3 เสียค่าขึ้นศาลจากทุนทรัพย์ 429,607.51 บาท เป็นเงิน 10,640 บาทจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเกินมาแก่จำเลยที่ 3 ด้วย"

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 280,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจำนวน 5,640 บาท แก้จำเลยที่ 3

(วิเทพ ศิริพากย์-บุญธรรม อยู่พุก-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ